

1501500-43.2021.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... recebeu a notícia anônima de que acontecia tráfico de drogas em uma quitanda no bairro de George Oeterer em Iperó. A pessoa forneceu diversos detalhes do local e que ocorreria o tráfico de drogas no local. Ciente de tais informações realizou campanha nas proximidades da quitanda e verificou que no local havia uma movimentação suspeita, pois pessoas jovens entravam no local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Sentença - Proc. Nº 1500354-64.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501500-43.2021.8.26.0082

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IRÇO LEMES DE CASTILHO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

IRÇO LEMES DE CASTILHO, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 06h15min, na Rua Projetada Três, nº 35, Área Rural, no município de Iperó, comarca de Boituva, guardou e tinha em depósito, para fins de tráfico, 430g (quatrocentos e trinta gramas) de "maconha", acondicionados em 50 embalagens plásticas do tipo zip lock, e 21.300g (vinte e um mil e trezentos gramas) de "maconha", divididos em 24 porções na forma de tijolos (consoante laudo pericial de fls. 60/63), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Oferecida a denúncia (fls. 96/97) e regularmente notificado (fl. 109), o réu apresentou defesa preliminar, sem rol de testemunhas (fl. 135). A denúncia foi recebida (fl. 136/137). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudo de exame definitivo de entorpecente às fls. 60/63.

Em alegações finais orais, realizadas em audiência, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal.

Folha de Antecedentes às fls. 191/199 e certidões às fls. 190.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo APFD de fls. 01/02, Boletim de Ocorrência (fls. 25/27), auto de exibição e apreensão de fl. 28, auto de constatação preliminar à fl. 30, laudo de exame definitivo de entorpecente às fls. 60/63 e laudo de exame em peça (balança de precisão e caderno de anotações) às fls. 169/176.

A autoria é inequívoca.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

O policial civil JÚLIO CÉSAR GONÇALVES BATISTA disse em resumo que recebeu a notícia anônima de que acontecia tráfico de drogas em uma quitanda no bairro de George Oeterer em Iperó. A pessoa forneceu diversos detalhes do local e que ocorreria o tráfico de drogas no local. Ciente de tais informações realizou campana nas proximidades da quitanda e verificou que no local havia uma movimentação suspeita, pois pessoas jovens entravam no local saíam sem adquirir nenhum produto. O comércio se trata de uma quitanda com oferta de verduras e legumes e tais pessoas chamaram a atenção. Disse que não abordaram nenhuma dessas pessoas porque não tinham nenhum elemento mais concreto e decidiram pleitear ordem judicial para ingressar no local. Compareceu no local e foi realizada a busca. O réu confessou informalmente que realizava o tráfico de drogas e em momento posterior disse que na verdade a droga era de uma pessoa chamada "mostro", que somente guardaria a droga para Monstro e receberia R\$2.000,00. As drogas estavam guardadas em uma mala no quarto do réu e dentro da mala além das drogas havia balança de precisão e um caderno com anotações. Disse que não olhou o caderno.

A policial civil MARIANE BELLA SILVA disse em resumo que trabalha na DISE e recebeu um telefonema de uma pessoa que não quis se identificar. Essa pessoa forneceu o endereço em George Oeterer, que se tratava de uma quitanda e deu detalhes de que havia drogas naquele local. Compareceu no local e realizou campana e notou que havia movimentação estranha na quitanda, pois pessoas jovens entravam e saíam da quitanda sem carregar nada. Tal situação justificou o pedido de busca e apreensão. Após o deferimento da ordem judicial compareceu no imóvel e realizou a busca. Irço autorizou a entrada na casa e entregou uma mala que estava guardada em seu quarto. Na mala, além da expressiva quantidade de drogas, quase 22 kilos, encontraram cerca de 21 porções em tijolos de maconha e também diversas porções em pequenas quantidades, prontas para o consumo. Irço confessou que tinha a droga armazenada e alegou que havia recebido a droga de Ivan Diego Fragoso. Tal pessoa foi identificada e compareceu na delegacia acompanhada de advogado, contudo, ao que sabe, não foi realizada nenhuma investigação em face de tal pessoa.

Interrogado, o réu IRÇO LEMES DE CASTILHO confessou que mantinha a droga em depósito. Disse que um homem, seu conhecido, de nome Ivan Diego Fragoso, sabendo que o interrogando devia dinheiro para um agiota, fez uma oferta e ele aceitou.

Concordou em guardar uma mala em sua casa por 3 dias e receberia a quantia de R\$2.000,00 para quitar a dívida com o agiota. Disse que todos os tijolos eram desse homem. Alegou ainda que tinha pequenas porções de maconha que eram de sua propriedade e para seu uso. Mostrou-se arrependido.

O quadro probatório aponta que a prova testemunhal é o que o basta, pois os agentes públicos mostram-se coerentes e seguros em seus depoimentos, em harmonia com a prova inquisitória, e, com efeito, não há motivo para desmerecer suas palavras, corroborando os elementos informativos de inquérito policial.

Ademais, os referidos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade na execução de seus trabalhos, ressalvada prova em contrário, que não houve nos autos, pois não há demonstração de sentimento ou interesse pessoal em prejudicar o réu. Eventuais contradições são circunstanciais, inerentes à natureza humana, e não afastam a materialidade e autoria do delito em análise. Por oportuno, cabe trazer as palavras do Desembargador Pinheiro Franco, no voto proferido nos autos de apelação 990.09.210616- 3, Quinta Câmara Criminal: “é sabido que apenas policiais costumam depor contra agentes de delitos, haja vista que, por medo de represálias, geralmente civis não se arriscam a prestar depoimento. E exigir a presença de testemunha civil no ato de prisão equivale a criar barreira intransponível à condenação de criminosos. E barreira não prevista em lei”.

Além do que, no caso concreto, os Policiais civis foram incisivos ao afirmarem que na data dos fatos cumpriram o mandado de busca e apreensão determinado nos autos em apenso nº 1501461-46.2021.8.26.0082, e que ao chegarem no local dos fatos foram atendidos pelo próprio acusado Irço Lemes de Castilho, que se apresentou como morador da residência. Realizado o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, foi franqueada a entrada dos policiais na residência e após revista minuciosa no local foi encontrado no quarto de Irço uma mala contendo diversos tijolos de "maconha" em seu interior (21 tijolos grandes e 3 tijolos menores), além de uma caixa com aproximadamente 50 porções da mesma substância já preparadas para a venda. No local, também, localizara uma balança de precisão e um caderno. Indagado, Irço confirmou que mantinha a droga em depósito.

Resta analisar a finalidade das drogas.

A quantidade, ou seja, 430g (quatrocentos e trinta gramas) de “maconha”, acondicionados em 50 embalagens plásticas do tipo zip lock, e 21.300g (vinte e um mil e trezentos gramas) de “maconha”, divididos em 24 porções na forma de tijolos (consoante laudo pericial de fls. 60/63), e a balança de precisão e caderno de anotações apreendidos, demonstram a finalidade mercantil e para tanto o réu mantinha as drogas em depósito.

Nítida se faz a ação do acusado em manter em depósito a substância inebriante para entrega a consumo a terceiros.

Importante se consignar que há prova de que o réu estava na posse dessas drogas, contudo, nenhuma outra prova foi produzida no sentido de demonstrar qual seria o papel do réu quanto àquelas drogas, se somente guarda ou se exercia o comércio. Nenhum elemento foi produzido nos autos, mas tão somente a posse da droga com o réu.

Portanto, a condenação é de rigor, pelo delito de tráfico de entorpecentes, nos termos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, em especial a quantidade de

droga apreendida, isto é a quantia de quase vinte e dois quilos de maconha, entendo adequada a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta dias-multa).

Justifico a majoração da pena base com a aplicação do Tema 712 do STF: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena." A significativa quantidade de drogas que o réu mantinha em depósito, autoriza a majoração. Outrossim, verifico que não há que se falar em maus antecedentes, haja vista que o réu teve penas extintas há mais de dez anos e esse lapso temporal não autoriza a utilização desse elemento para elevação da pena.

Na segunda fase, diante da confissão, e a valoração como prova, reduzo a sanção penal em 1/6, voltando a pena ao patamar básico de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e presentes os pressupostos afirmativos e ausentes os negativos, diminuo a sanção em 2/3 fixando-a em 01 (um) ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, tornando-a definitiva. Não há nos autos nenhum elemento que justifique que o réu faça parte de organização criminosa, portanto, não identifico nenhum motivo para afastar a aplicação do parágrafo quarto do artigo 33 da lei em questão. A quantidade de drogas já foi utilizada na fase anterior. Também não há nenhum motivo para diminuir a pena em percentual diverso.

O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, posto que não é reincidente em crime doloso, o crime não é praticado com violência ou grave ameaça e, no caso do tráfico, a vedação de conversão foi julgada inconstitucional (HC 97.256/RS) e, ainda, o fato de que a substituição se mostra suficiente e a medida é recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A restritiva de direitos consiste no cumprimento de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal. A multa, por sua vez, consiste no pagamento de 10 dias-multa.

São parcas as informações acerca da situação financeira do réu, por isso, arbitro o valor do dia-multa no seu mínimo legal, calculado sobre o salário mínimo da data dos fatos e atualizado até o dia do efetivo pagamento.

Em caso de descumprimento fixo regime inicial aberto.

Finalmente, deixo registrado que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência majoritária do STF, tal como decidido no HC 204.936, de 06.08.2021, de relatoria do Min. Fachin, quanto à processo que tramitou nesta vara sob número 1500906-67.2019.8.26.0286, onde foi decidido:

"Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 670.518/SP - eDOC 7):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO JUSTIFICADO. CONDIÇÃO DE MERO TRANSPORTADOR DE DROGA NÃO CONFIGURADA. CONCLUSÃO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA NÃO EMBASADA SOMENTE NA VULTOSA APREENSÃO DE ENTORPECENTES, MAS EM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONJUNTURA QUE PERMITE AFERIR O PROFUNDO GRAU DE ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A CRIMINALIDADE ORGANIZADA E SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Juiz de primeiro grau – no que fora ratificado pelo Tribunal estadual –, ao concluir que o Agente não era apenas mula, declinou elementos idôneos e concretos indicadores de que o grau de envolvimento com o esquema criminoso era mais profundo que o alegado nas razões defensivas, tanto

devido à circunstância de que lhe foi confiado o transporte de grande quantidade de droga, de elevadíssimo valor econômico, quanto pela transferência, a ele, da titularidade do caminhão em que o entorpecente era transportado. 2. Ao refutar o reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie, a Jurisdição local não se limitou a referir-se tão somente à apreensão de grande quantidade de droga, motivo pelo qual não há ofensa às premissas fixadas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento, em 09/06/2021, do REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (acórdão pendente de publicação). 3. Não há como afastar a acentuada responsabilidade do Recorrente na apreensão da droga. Excluída a incidência do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 de forma válida, reavaliar o entendimento da Jurisdição local demandaria aprofundado reexame probatório, o que é vedado nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(...)

O posicionamento das instâncias ordinárias não se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que "para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais." (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).

Desse modo, o afastamento do redutor deveria lastrear-se em elementos que comprovassem que o paciente não preenche os requisitos legais para a concessão da referida benesse. Todavia, o julgador apenas faz ilação a meros indícios (relativos à expressiva quantidade de droga apreendida e ao significativo valor que receberia pelo transporte) para inferir que o paciente se dedica a atividades criminosas.

Segundo o entendimento do STF, "[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa." (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lwadowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). (...)

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu IRÇO LEMES DE CASTILHO, qualificado nos autos, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 166 dias multa, por infração ao artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, com regime inicial aberto e a pena substituída na forma acima.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Defiro recurso em liberdade.

Reconheço incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, por violar os princípios da individualização da pena e do juiz natural e deixo de aplicar neste momento a detração. A Lei das Execuções Penais é especial e deve ser observada. Em cumprimento aos seus ditames, o Juiz Natural da causa é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Consigno que os entorpecentes apreendidos foram incinerados, conforme se depreende do auto encartado à fls. 83/85.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB. Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Boituva, 6 de abril de 20220.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA